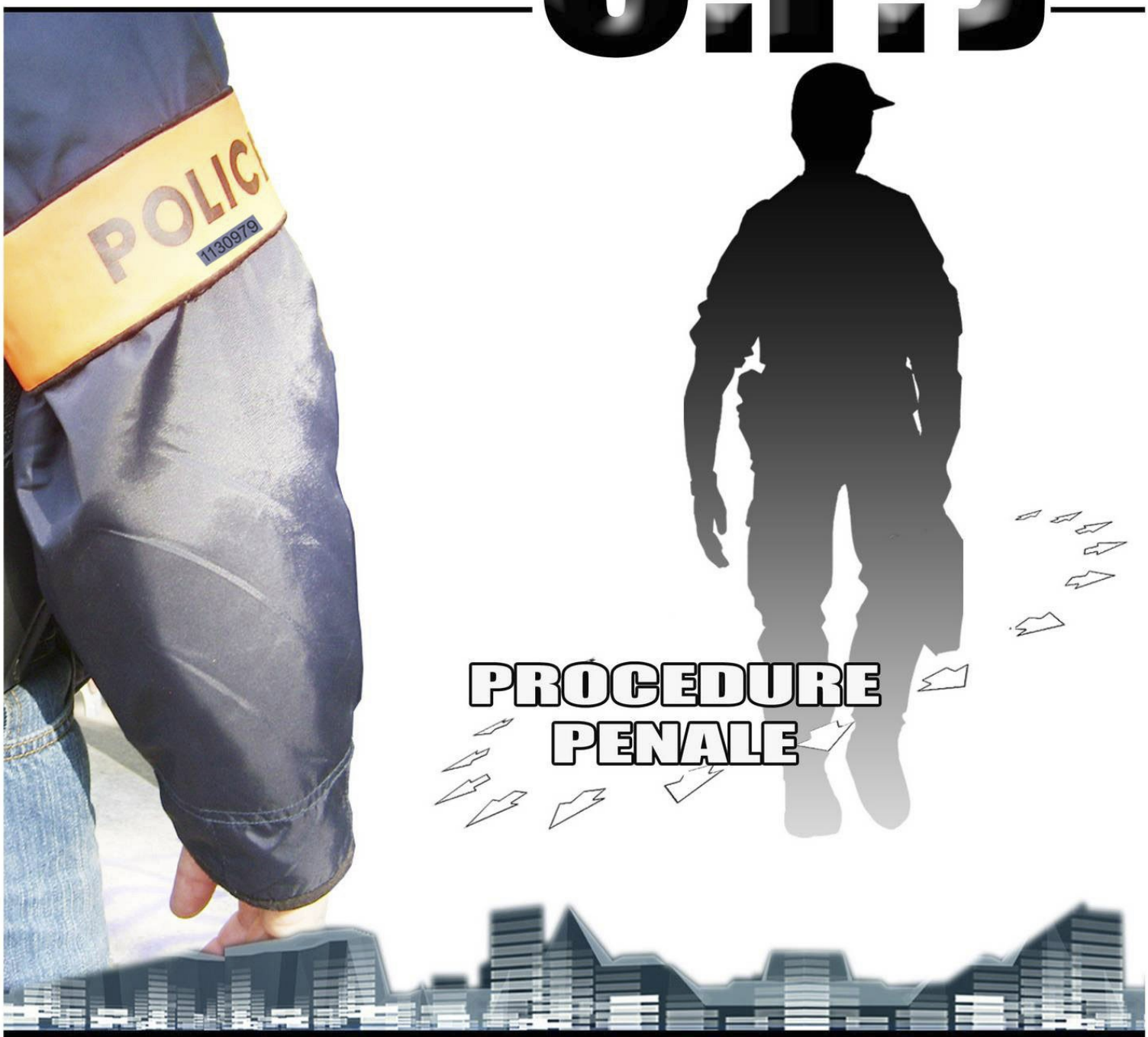
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



PROCEDURE PENALE

LA NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE

Fascicule n°15

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

LA NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE

CHAPITRE 1 : LES CAS DE NULLITÉ.....P.1

1.1 - LES NULLITÉS TEXTUELLES.....P.1

1.1.1 - En matière de perquisitions et de saisies.....p.1
1.1.2 - En matière de réquisitions (art. 60-1 et 77-1-1 C.P.P.).....p.3
1.1.3 - En matière d'interception de correspondances (art. 100-7 C.P.P.).....p.3
1.1.4 - En matière d'infiltration.....p.3
1.1.5 - En matière de vérification d'identité (art. 78-3 C.P.P.).....p.3
1.1.6 - En matière de moyens d'investigation exorbitants.....p.4

1.2 - LES NULLITÉS SUBSTANTIELLES.....P.5

CHAPITRE 2 : L'ANNULATION DE L'ACTE.....P.6

2.1 - L'ACTION EN NULLITÉ.....P.6

2.1.1 - Les faits donnant lieu à poursuites font l'objet d'une information judiciaire.....p.6
2.1.2 - Les faits donnant lieu à poursuites ne font pas l'objet d'une information judiciaire (art. 385 C.P.P.).....p.9

2.2 - LES EFFETS DE LA NULLITÉ.....P.9

2.2.1 - Les effets sur la procédure (art. 174 C.P.P.).....p.9
2.2.2 - Les effets pour les parties (art. 174 al 1 C.P.P.).....p.9

LA NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE

Afin de garantir les libertés individuelles et le libre exercice des droits de la défense tout en assurant l'efficacité des poursuites et de la répression, il est essentiel d'exercer un contrôle de légalité sur l'ensemble des actes de procédure.

Si à l'évidence on ne peut faire disparaître la réalité d'une arrestation ou d'une détention illégale, il est possible d'annuler l'acte procédural qui a enregistré l'acte matériel irrégulier ainsi que les actes procéduraux qui en découlent.

L'annulation détruit donc les effets juridiques et les preuves engendrés par cette arrestation ou détention.

CHAPITRE 1 : LES CAS DE NULLITÉ

On considère qu'il existe deux notions de nullités. Dans certains cas, un texte prévoit expressément la nullité de tel ou tel acte accompli de façon irrégulière (ex : art. 59 du C.P.P. pour les perquisitions). On parle alors de nullités textuelles. Dans d'autres cas, le texte ne prévoit pas de nullité mais l'importance de ses dispositions rend inacceptable le non-respect de ces dernières. Il s'agit alors de nullités substantielles.

Aux termes de l'art. 802 du C.P.P., les nullités textuelles comme substantielles ne peuvent être prononcées que lorsque l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée.

1.1 - LES NULLITÉS TEXTUELLES

Le système des nullités textuelles suppose que la loi prévoit une formalité en indiquant qu'elle est requise à peine de nullité. Cela exclut toute appréciation du juge.

Les nullités textuelles, peu nombreuses, ne sont pas regroupées dans le C.P.P., mais mentionnées à la suite de chaque disposition concernée.

1.1.1 - En matière de perquisitions et de saisies

L'art. 59 al 2 énonce que "les formalités mentionnées aux art. 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité". Il s'agit des formalités suivantes :

√ présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ou, en cas d'impossibilité, d'un représentant de son choix ou à défaut de deux témoins ;

√ mise en œuvre de toutes mesures permettant d'assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense ;

- Dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile :

Elles sont obligatoirement effectuées par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué et suite à une décision écrite et motivée du J.L.D. saisi par le magistrat en charge du dossier, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.

© SDCP – Tous droits réservés

Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Le magistrat, le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie (56-1 C.P.P.).

- Dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à leur activité professionnelle, les perquisitions sont effectuées par un magistrat (art. 56-2 C.P.P.).
- Dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les perquisitions sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant (art. 56-3 C.P.P.).
- Dans les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale définis par l'arrêté du 21 juin 2010 les perquisitions sont effectuées par un magistrat en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale (art. 56-4 C.P.P.).
- Dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, les perquisitions sont effectuées par un magistrat et en la présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué (art. 56-5 C.P.P.).

√ Respect des heures légales (6 h - 21 h) sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison et cas particuliers prévus par un texte (maison de jeux de hasard, lieu de débauche, incendie, inondations, etc.).

À noter que les perquisitions menées en enquête préliminaire peuvent intervenir en l'absence de l'assentiment de la personne, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie. À peine de nullité, l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention doit respecter les conditions fixées par l'article 76 al. 4 du C.P.P. : décision écrite et motivée précisant la qualification de l'infraction et l'adresse des lieux. La perquisition ne doit pas avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Les perquisitions et les saisies peuvent être également opérées en dehors des heures légales en matière de criminalité organisée et, à peine de nullité, dans le respect des conditions fixées par le code de procédure pénale :

- art. 706-92 et 706-93 en matière de criminalité organisée,
- art. 706-28 en matière de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer l'une de ces infractions,
- art. 706-35 en matière de proxénétisme et de participation à une association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer l'une de ces infractions.

√ Enfin, La loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a inséré dans le code de procédure pénale un article 802-2 prévoyant que toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions de ce code et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte pourra, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation. Auparavant seules les personnes poursuivies pouvaient demander la nullité d'une perquisition.

© SDCP – Tous droits réservés

1.1.2 - En matière de réquisitions (art. 60-1 et 77-1-1 C.P.P.)

À peine de nullité, les éléments obtenus par une réquisition prise en violation des dispositions de l'article 2 de la loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse (secret des sources des journalistes) ne peuvent être versés au dossier.

1.1.3 - En matière d'interception de correspondances (art. 100-7 C.P.P.)

Lors de toute interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, le juge d'instruction (ou le juge des libertés et de la détention en matière de criminalité organisée) doit au préalable informer :

√ le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat lorsque l'interception vise un député ou un sénateur,

√ le bâtonnier lorsqu'il s'agit d'intercepter une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile.

√ le premier président ou le procureur général lorsque l'interception concerne le cabinet d'un magistrat ou son domicile.

À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, hors les cas prévus à l'article 56-1-2 du présent code (art. 100-5 al.3 C.P.P.). Les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (art. 100-5 al.4 C.P.P.) ne peuvent être transcrites, sous peine de nullité.

1.1.4 - En matière d'infiltration

À peine de nullité, les actes d'infiltration réalisés par l'agent infiltré ne doivent pas constituer une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction, les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où a été accordée l'autorisation par le magistrat, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale (art. 706-81 al. 2 C.P.P.).

De même, l'autorisation préalable aux opérations d'infiltration, délivrée soit par le procureur de la République soit par le juge d'instruction doit respecter, à peine de nullité, les conditions de l'article 706-83 du C.P.P. : autorisation écrite et spécialement motivée mentionnant les infractions visées, l'identité de l'O.P.J. coordonnateur, la durée de l'opération.

1.1.5 - En matière de vérification d'identité (art. 78-3 C.P.P.)

La vérification, qui fait suite à un contrôle d'identité, doit se dérouler dans les conditions et selon les modalités énumérées à l'art. 78-3. Pour l'essentiel, sont imposées à peine de nullité, les prescriptions suivantes :

√ information de la personne retenue sur son droit de faire aviser le procureur de la République et de prévenir à tout moment sa famille ou une personne de son choix ;

√ pour les mineurs, avis immédiat au procureur et assistance du représentant légal ;

√ délai de rétention fixé à quatre heures maximum ; ou huit heures à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Guyane.

√ mention, dans un P.V., de l'ensemble des opérations et diligences effectuées ;

√ absence de mise en mémoire sur fichiers et destruction dans les six mois de toutes les pièces lorsqu'aucune procédure d'enquête ne fait suite à la vérification.

√ lorsqu'une mesure de garde à vue fait suite à la vérification d'identité, la personne doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la république.

© SDCP – Tous droits réservés

1.1.6 - En matière de moyens d'investigation exorbitants

1.1.6.1.1 - La lutte contre le trafic de stupéfiants et le blanchiment

Dans le cadre de cette lutte, l'article 706-32 du C.P.P. permet aux O.P.J. et sous leur autorité aux A.P.J., avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction :

√ d'acquérir des produits stupéfiants ;

√ en vue de cette acquisition, de mettre à disposition des trafiquants des moyens à caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.

L'autorisation délivrée par le magistrat peut également permettre aux O.P.J. ou A.P.J. de recourir à une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique.

1.1.6.1.2 - L'enquête sous pseudonyme

Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'article 230-46 du C.P.P. autorise les O.P.J. ou A.P.J. affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin à procéder sous pseudonyme, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique sans en être pénalement responsable, aux actes suivants :

√ 1° participer à des échanges électroniques, ;

√ 2° extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve;

√ 3° acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023] l'opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction saisi des faits;

√ 4° après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, en vue de l'acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

À peine de nullité, l'autorisation du magistrat prévue aux 3° et 4°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission de ces infractions., Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.

1.1.6.1.3 - Autres techniques spéciales d'enquête

Dans le cadre de la criminalité et la délinquance organisées (Art. 706-73 et 706-73-1 C.P.P.), des techniques spéciales d'enquête sont autorisées, selon le cadre juridique, soit par le J.L.D. sur requête du procureur de la République, soit par le juge d'instruction après avis du procureur de la République.

© SDCP – Tous droits réservés

L'article 706-95-14 précise que les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Les opérations concernées par ces dispositions sont :

√ le recueil des données techniques de connexion et les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ;

√ les sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules ;

√ la captation des données informatiques.

1.2 - LES NULLITÉS SUBSTANTIELLES

L'art. 171 du C.P.P. donne une définition de cette notion : "Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne".

Selon ce système, la nullité peut être encourue même si la loi est muette. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation exige, pour prononcer la nullité, une atteinte grave aux droits de la défense, ou encore que la recherche et l'établissement de la vérité aient été viciés fondamentalement.

Ainsi, comme le rappelle la circulaire du ministre de la Justice (crim 93-13 du 24.08.1991), la suppression des nullités textuelles en matière de garde à vue ne signifie pas que les limitations et les garanties prévues par la loi en la matière sont dépourvues de toute sanction. Il est par exemple évident qu'une garde à vue ordonnée soit par un A.P.J., soit par un O.P.J. territorialement incompétent, sera annulée en raison de la violation d'une règle d'ordre public.

De la même façon, le non-respect de la notification du droit à être assisté par un avocat justifie la nullité en raison de l'atteinte portée aux droits de la partie qu'elle concerne.

En commission rogatoire, l'apparition d'indices graves et concordants à l'encontre d'une personne ne permet pas à l'O.P.J. de poursuivre l'audition sans risquer une nullité pour avoir fait échec aux droits de la défense (art. 105 C.P.P.).

Le Conseil constitutionnel dans la décision n°2004-492 du 2 mars 2004 a censuré une disposition de la loi portant adaptation aux évolutions de la criminalité qui prévoyait de valider a posteriori, toute procédure menée conformément aux dispositions relatives à la criminalité organisée alors qu'en définitive la circonstance aggravante de bande organisée ne pouvait être retenue.

Cette décision implique de l'autorité judiciaire, l'autorisation d'utiliser la procédure spécifique à la criminalité organisée dans les seuls cas où elle dispose d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les faits constituent l'une des infractions énumérées par l'article 706-73 du C.P.P..

Le Conseil constitutionnel admet que les actes d'enquête ou d'instruction puissent être exonérés de nullité dés lors que la circonstance aggravante de bande organisée paraissait caractérisée à la date où ils ont été autorisés.

A contrario, les actes qui auraient été autorisés, en l'absence soit de la circonstance aggravante de bande organisée pour les infractions de l'article 706-73 du C.P.P. soit d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les faits constituaient l'une des infractions de cet article, pourront faire l'objet d'une annulation.

© SDCP – Tous droits réservés

Lorsque l'enregistrement d'une audition d'un mineur placé en garde à vue ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans un procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction doit être immédiatement avisé. Le non-respect de ces modalités est une cause de nullité (Cass. crim., 26 mars 2008). Bien que ne relevant pas des nullités textuelles, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas recherché si le défaut d'enregistrement de l'interrogatoire représentait une atteinte grave à l'intérêt de l'enfant.

Le défaut d'enregistrement semble alors basculer dans la catégorie des nullités d'ordre public.

En tout état de cause, qu'elle soit textuelle ou substantielle, la nullité répond à une procédure spécifique.

CHAPITRE 2 : L'ANNULATION DE L'ACTE

L'action en nullité diffère selon que les faits motivant les poursuites donnent lieu ou non à l'ouverture d'une information. Une fois prononcée, l'annulation produit des effets sur la procédure elle-même mais entraîne également des conséquences pour les parties.

2.1 - L'ACTION EN NULLITÉ

2.1.1 - Les faits donnant lieu à poursuites font l'objet d'une information judiciaire

L'art. 170 du C.P.P. attribue compétence à la chambre de l'instruction pour apprécier les éventuelles nullités. Il énumère aussi les personnes qui peuvent saisir cette juridiction aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure. Le prononcé de la nullité, quant à lui, repose sur des règles légales mais également sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

2.1.1.1 - La saisine de la chambre de l'instruction

2.1.1.1.1 - Les personnes habilitées

2.1.1.1.1.1 Le juge d'instruction

Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, s'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappée de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et après avoir informé les parties (art. 173 al 1 du C.P.P.).

L'emploi de l'expression "actes ou pièces de la procédure" vise tout particulièrement le cas dans lequel un acte de la procédure se confond avec la pièce qui résulte de l'accomplissement de cet acte (ex : C.R. prescrivant une écoute téléphonique ou P.V. la transcrivant avec le support de l'enregistrement lui-même). Par contre, ne sont pas visées les pièces qui ne résultent pas d'un acte d'instruction (ex : écritures des parties ou mémoire en défense produit par l'une d'entre elles).

2.1.1.1.1.2 Le procureur de la République

S'il estime qu'une nullité a été commise, ce magistrat "requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties" (art. 173 al 2 C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.1.1.1.3 Les parties

Elles se voient également reconnaître le droit de saisir la chambre de l'instruction par requête motivée dont elles adressent, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête présentée par les parties doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction (art. 173 al 3 C.P.P.).

Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen se poursuit au-delà d'un délai de trois mois et que l'avis de fin d'information n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction, le ministère public ou les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction afin qu'elle examine l'ensemble de la procédure. L'audience doit intervenir dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Les parties peuvent alors déposer des mémoires contenant notamment des requêtes en annulation, deux jours ouvrables au moins avant la date prévue de l'audience (art. 221-3 C.P.P.).

2.1.1.1.1.4 Le témoin assisté

Il peut également formuler une requête en annulation dans les mêmes formes que les parties (art. 173 al. 3 C.P.P.). Par contre, sont exclues de l'action en nullité les actes qui peuvent faire l'objet d'un appel (ex : décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire) (art. 173 al. 4 C.P.P.).

2.1.1.1.2 - La réception de la requête par la juridiction

2.1.1.1.2.1 Les pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction (art. 173 al 5 C.P.P.)

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, son président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable dans les cas suivants :

√ la requête n'a pas fait l'objet d'une déclaration au greffe (art. 173 al 3 C.P.P.),

√ la requête porte sur des actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties (art. 173 al 4 C.P.P.),

√ la requête est présentée par une personne plus de six mois après la notification de sa mise en examen. Elle concerne les actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou l'interrogatoire lui-même ainsi que les interrogatoires ultérieurs (art. 173-1 al. 1 C.P.P.).

Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures (art. 173-1 al. 2 C.P.P.).

Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures (art. 173-1 al. 3 C.P.P.) :

√ la requête fait suite à une précédente et invoque des nullités que la partie concernée était en mesure de connaître (art. 174 al 1 C.P.P.),

√ la requête est présentée à l'expiration d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas, à compter de l'avis donné aux parties et au témoin assisté par le juge d'instruction, aussitôt que l'information lui paraît terminée (art. 175 al. 4 C.P.P.),

√ la requête n'est pas motivée .

Lorsqu'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Lorsque la requête est recevable, le président réunit la chambre de l'instruction et la procédure est transmise au procureur général afin que le dossier puisse être mis en état[1] dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours, en toute matière conformément à l'art. 194 al 1 du C.P.P.

(1) La mise en état (sous-entendu « ...d'être jugé ») est une phase préparatoire du prononcé de la nullité.

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.1.1.2.2 Les pouvoirs de la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président (art. 194 al 2 C.P.P.).

Une fois la chambre saisie, toutes les nullités doivent lui être proposées, ce qui n'empêche pas qu'elle puisse les relever d'office (art. 174 al 1). À défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. Cette règle n'empêche pas les personnes devenues parties après une requête en nullité d'invoquer des nullités antérieures à celle-ci. Cela permet une "purge successive des nullités" pouvant affecter une information (art. C 174 de la circulaire générale du 01/03/1993.).

Il est à noter que cette "purge" connaît des modalités différentes selon la nature des faits :

√ En matière criminelle, l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, prise par le juge d'instruction, lorsqu'elle devient définitive couvre les vices de la procédure, sauf dans les cas suivants (art. 181 C.P.P.) :

- l'accusé n'a pas été régulièrement informé de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation (si cela ne résulte pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence), ,
- les parties n'auraient pas pu avoir préalablement connaissance de ces vices de procédure.

√ En matière délictuelle, les parties ne sont plus recevables à présenter une requête à l'expiration d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas (art. 175 C.P.P.).

Les nullités de l'information sont « purgées » par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, sauf si les moyens de nullité ne pouvaient pas être connus par les parties avant la clôture de l'instruction (art. 385 du C.P.P.).

Ces dispositions sont également applicables en matière contraventionnelle.

2.1.1.2 - Le prononcé de la nullité

Basée légalement sur l'art. 802 du C.P.P. lorsqu'un préjudice est apporté à un intérêt privé, la nullité peut également reposer sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui introduit la notion de nullité d'ordre public.

2.1.1.2.1 - Les nullités d'ordre privé

L'art. 802 du C.P.P. énonce : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».

Comme ce texte l'indique, toutes les juridictions, d'instruction comme de jugement, sont compétentes pour prononcer la nullité. Par ailleurs, sont visés non seulement tous les actes de recherche des preuves accomplis par le juge d'instruction mais également tous ceux qui ont été accomplis au cours de l'enquête de police en ce qu'ils font partie de la procédure d'instruction.

Précisons enfin que l'art. 802 vise expressément les nullités textuelles comme les nullités substantielles. Par contre, il exclut les nullités d'ordre public.

2.1.1.2.2 - Les nullités d'ordre public

En l'absence de critère légal, il est particulièrement difficile de distinguer les nullités d'ordre privé des nullités d'ordre public. La notion d'ordre public étant elle-même vague, on peut simplement avancer que la nullité d'ordre public, qui ne prend pas en considération l'intérêt privé des parties, tend à protéger les règles et les principes fondamentaux qui s'imposent à tous et dont la violation est inacceptable.

© SDCP – Tous droits réservés

Ce n'est donc qu'en examinant la jurisprudence et en procédant à une énumération forcément incomplète que l'on peut différencier les deux types de nullités.

Ainsi, peuvent être considérées comme d'ordre public :

√ les règles relatives à l'organisation, la composition et les compétences des juridictions ;

√ la délivrance d'une mission technique ayant le caractère d'une expertise à un officier de police judiciaire par voie de commission rogatoire.

Il s'agit en fait de l'ensemble des règles fondamentales qui garantissent le bon fonctionnement du système répressif ou de l'ensemble des intérêts généraux de la société.

2.1.2 - Les faits donnant lieu à poursuites ne font pas l'objet d'une information judiciaire (art. 385 C.P.P.)

En matière délictuelle, l'art. 385 du C.P.P. donne compétence au tribunal correctionnel pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises.

Il a donc qualité pour constater toutes les nullités lorsqu'il a été saisi par citation directe ou au moyen de la procédure de comparution immédiate ou différée.

L'art. 385 énonce également la règle selon laquelle « dans tous les cas, les exceptions de nullités doivent être présentées avant toute défense au fond ». En conséquence, la nullité ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ni devant la cour d'appel.

En matière contraventionnelle, l'art. 522 du C.P.P. attribue les mêmes compétences au tribunal de police.

2.2 - LES EFFETS DE LA NULLITÉ

Lorsqu'elle est prononcée, l'annulation produit des effets sur la procédure mais entraîne également des conséquences pour les parties.

2.2.1 - Les effets sur la procédure (art. 174 C.P.P.)

La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. En cas d'annulation, la chambre de l'instruction pourra évoquer l'affaire ou renvoyer le dossier soit au même juge d'instruction, soit à un autre.

Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. L'art. 174 al 3 précise qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.

En ce qui concerne les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés, ils sont « cancellés », c'est-à-dire rayés ou bâtonnés pour être rendus illisibles. Préalablement à cette opération, une copie certifiée conforme à l'original est classée au greffe de la cour d'appel.

2.2.2 - Les effets pour les parties (art. 174 al 1 C.P.P.)

Comme dit précédemment, la saisine de la chambre de l'instruction aux fins d'annulation permet une "purge successive" des nullités pouvant affecter une information.

En principe, la partie requérante présente ses moyens de nullités dans sa requête motivée et les autres parties doivent les soulever du mémoire qu'elles peuvent déposer en application de l'art. 198 du C.P.P[1].À compter du 30/09/25, le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de la nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.

En outre, chacune des parties peut soulever tout moyen lors des débats tenus devant la chambre de l'instruction.

(1) Jusqu'au jour de l'audience, les parties peuvent produire des mémoires qu'elles communiquent au ministère public et autres parties.

© SDCP – Tous droits réservés

Après la clôture des débats, les parties qui ont pu avoir connaissance des nullités entachant la procédure menée avant la saisine, ne peuvent plus soulever des moyens de ce chef. Seules les personnes devenues parties à la procédure après cette saisine pourraient les soulever.

Ces règles reprennent le principe posé par l'art. 595 du C.P.P. qui prévoit que lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure autre que criminelle, les moyens pris de nullité doivent lui avoir été proposés pour être ensuite recevables devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce dispositif a pour effet d'éviter les manœuvres dilatoires de certaines parties en interdisant des saisines répétées de la chambre de l'instruction.

© SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand